

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4980/2541

นาง เนียม ทอง สี พราย กับพวก
นาย พิน ทรนารายณ์หรือศรณะรายณ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336, มาตรา 1378

จำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งมิใช่เป็นมรดกของ ด. แม้ที่ดินพิพาทจะมีชื่อด. เป็นเจ้าของก็ตาม แต่ที่ดินพิพาทก็เป็นเพียงที่ดินมือเปล่าซึ่งโอนให้แก่กันได้ โดยเพียงแต่ผู้เป็นเจ้าของแสดงเจตนาสละการครอบครองเท่านั้น สำหรับกรณีที่ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกมรดกของ ด. และจำเลยได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทมาเป็นชื่อของจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก คดีดังกล่าว จำเลยได้ระบุในคำร้องคัดค้านคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ศาลตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ ด. ว่า ด. ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยแล้ว หาได้ระบุว่าเป็นมรดกของ ด. ไม่ การที่จำเลยโต้แย้งยืนยันตลอดมา แสดงให้เห็นว่าการยื่นคำร้องคัดค้านนั้นเป็นการปกป้องสิทธิของตน และเพื่อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางทะเบียนให้ได้สิทธิโดยสมบูรณ์ในที่ดินพิพาทเท่านั้น การโอนที่ดินพิพาทหลังจากศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของ ด. จึงเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของในเอกสารสำคัญสำหรับที่ดินพิพาทให้ถูกต้องตามความจริง หากทำให้ความเป็นเจ้าของที่ดินของจำเลย เปลี่ยนแปลงไปไม่ เมื่อจำเลยได้รับที่ดินพิพาท มาจากการที่ น.และด. ยกให้และจำเลยได้ครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของตลอดมา ที่ดินพิพาทมิใช่เป็นมรดกของ ด. จำเลยจึงไม่มีหน้าที่จะต้องโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของ ด.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสอง นางแนม สุไรเวชนางเพียร แก้วสุวรรณ และจำเลย เป็นบุตรของนายหนุ่มและนางแดง ศรณารายณ์หรือศรณะรายณ์โดยนายหนุ่มได้ถึงแก่ ความตายไปก่อนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2531นางแดงถึงแก่ความตาย นาง แดงมีที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดก 2 แปลง คือตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 116 และ 1686 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2535 จำเลยได้เป็นผู้จัดการมรดก ของนางแดงตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ต่อมาจำเลยได้จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสอง แปลงดังกล่าวในฐานะผู้จัดการมรดกของนางแดงมาแล้วแต่จำเลยไม่ยอมแบ่งให้แก่ โจทก์ทั้งสองตามส่วน คิดเป็นเงินคนละ 106,000 บาทรวมเป็นเงิน 212,000 บาท ขอให้พิพากษาว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 116 และ 1686เป็นมรดกของนางแดง ศรณารายณ์หรือศรณะรายณ์ ผู้ตายตกได้แก่โจทก์ ทั้งสอง จำเลย นางแนม และนางเพียรคนละส่วนเท่า ๆ กัน เฉพาะที่จำเลยต้องแบ่ง ให้โจทก์ทั้งสองจำนวนสองในห้าส่วนรวมเป็นเงิน 212,000 บาท หากแบ่งที่ดินดัง กล่าวไม่ได้ให้นำออกขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วน

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจัดการแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 116, 1686 ออกเป็นห้าส่วนเท่า ๆ กันโดยให้โจทก์ แต่ละคนได้รับคนละหนึ่งส่วนหากแบ่งกันไม่ได้ให้นำที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวออก ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสองตามส่วนดังกล่าวแล้ว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่หนึ่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองและจำเลยเป็นบุตรของนางแดงซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2531 โดยมีได้ทำพินัยกรรมไว้ ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามหนังสือรับรองทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 116 และ 1686 มีชื่อนางแดงเป็นเจ้าของถือสิทธิครอบครองแต่จำเลยเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตั้งแต่วันที่นางแดงถึงแก่ความตายตลอดมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2534 โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางแดงคือ ที่ดินที่พิพาททั้งสองแปลงแต่จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่านางแดงได้ยกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ขอให้ยกคำร้องขอของโจทก์ที่ 1 และตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางแดง ซึ่งในที่สุดศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางแดง ครั้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536 จำเลยได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงใส่ชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางแดง ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องจำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนางแดงให้แบ่งที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ทั้งสองตามส่วนในคดีนี้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นมรดกของนางแดงหรือไม่ ศาลฎีกาพิจารณาพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้วเห็นว่า โจทก์ที่ 2 เบิกความว่านางนวม หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นพี่ร่วมบิดานางแนม สุไรเวช และนางเพียร แก้วสุวรรณ ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพบกับโจทก์ที่ 2 ว่าที่ดินพิพาททั้งสองแปลงบิดามารดาแยกให้แก่จำเลยแล้ว เจือสมกับคำพยานจำเลย แม้

ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจะมีชื่อนางแดงเป็นเจ้าของ แต่ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงก็เป็นเพียงที่ดินมือเปล่าซึ่งโอนให้แก่กันได้ โดยเพียงแต่ผู้เป็นเจ้าของแสดงเจตนาและการครอบครองเท่านั้น สำหรับกรณีที่ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 244/2535 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางแดงและจำเลยได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นชื่อในฐานะผู้จัดการมรดกก็ตาม แต่คดีแพ่งดังกล่าวจำเลยได้ระบุในคำร้องคัดค้านในคดีนั้นว่า นางแดงยกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้จำเลยแล้ว หาได้ระบุว่าเป็นมรดกของนางแดงไม่ อันเป็นการโต้แย้งยืนยันตลอดมา แสดงให้เห็นว่าการยื่นคำร้องคัดค้านนั้นเป็นการปกป้องสิทธิของตนและเพื่อจะดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางทะเบียนให้ได้สิทธิโดยสมบูรณ์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเท่านั้น ดังนั้น การโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงหลังจากศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก จึงเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของในเอกสารสำคัญสำหรับที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้ถูกต้องตามความจริงหาทำให้ความเป็นเจ้าของที่ดินของจำเลยเปลี่ยนแปลงไปไม่ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยไม่ได้โอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ทั้งสองหลังจากที่จำเลยรับโอนมาในฐานะผู้จัดการมรดกมาเป็นชื่อของจำเลยในฐานะเจ้าของนั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยถือว่าได้รับที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมาจากการที่นายหนุ่มและนางแดงยกให้และได้ครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของตลอดมามิใช่เป็นมรดกของนางแดง จำเลยก็ไม่มีหน้าที่จะต้องโอนตามที่โจทก์อ้าง พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสอง ฟังได้ว่าที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไม่ใช่มรดกของนางแดง

พิพากษายืน

(สิงหะ สัตยธรรม-วินัย วิมลเศรษฐ-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ